

1500906-51.2019.8.26.0356
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador
Comarca: Mirandópolis
Foro: Foro de Mirandópolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 18/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DEBORA DOS SANTOS BEZERRA MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de DÉBORA DOS SANTOS BEZERRA MORAES, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirandópolis
Foro de Mirandópolis
2ª Vara
Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500906-51.2019.8.26.0356 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500906-51.2019.8.26.0356
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DEBORA DOS SANTOS BEZERRA MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de DÉBORA DOS SANTOS BEZERRA MORAES, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 77/80.

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 94/97).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 07.11.2019 (fls. 107) e a ré foi citada (fls. 121).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 206/207) e a ré foi interrogada (fls. 208).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 209/211). A defesa, por sua vez, levantou temas referente à dosimetria da pena, que serão analisadas em momento oportuno (fls. 211/212).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 22.09.2019, por volta das 09h30min, na Estrada Municipal Manoel Caetano, km 3, Município de Lavinia e Comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de tráfico, no interior da unidade prisional, 01 porção de "cocaína", com peso aproximado de 33,07g sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo pericial toxicológico (fls. 67/71), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem. Ouvida em Juízo, a testemunha ANDRE LUIZ VITORELLI, agente penitenciário, relatou que estava operando o aparelho de body scanner, e quando a ré passou pelo aparelho foi constatado um invólucro em sua genitália. Perguntada sobre o ocorrido, a ré admitiu estar portando drogas e foi conduzida por uma funcionária até o vestiário, onde voluntariamente retirou o invólucro da calcinha (fls. 206).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha MIRIAN DUTRA POSTIGO DE OLIVEIRA, agente penitenciária (fls. 207).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades, em fase administrativa relatou que uma mulher desconhecida pediu para ela entrar com a droga no estabelecimento prisional, e lá restituísse a droga à ela. Para isso, receberia a quantia de R\$500,00 (fls. 05).

Em juízo confessou que, do lado de fora do presídio, uma desconhecida entregou a ela um involucro pedindo para a ré entrar no estabelecimento com a droga e devolver o entorpecente quando ela já tivesse entrado, mediante o pagamento de R\$500,00 (fls. 210).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

A ré confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

No mais, as testemunhas relataram os fatos de forma coesa e harmônica, não havendo nenhum indício de que vieram em juízo apenas para prejudicar alguém que soubesse ser inocente. Além disso, suas declarações foram corroboradas pelas palavras da própria acusada, que confessou a prática delituosa.

Bate-se a defesa técnica sobre questões relacionadas à dosimetria da pena, as quais serão analisadas oportunamente.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 86 e certidões de fls. 85, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa fixados no mínimo unitário.

Não há agravantes. A atenuante da confissão deixa de ser aplicada em razão da fixação da pena base no mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, fixados no mínimo unitário.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena,

tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré DÉBORA DOS SANTOS BEZERRA MORAES, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se se o caso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA